莆田市秀屿区市场监督管理局
行政处罚决定书

莆秀市监处罚〔2025〕11140001号

当事人：福建莆田朗瑟电子商务有限公司

经营场所：福建省莆田市秀屿区笏石镇清塘西大道3333号永福家居建材城11号楼780室

统一社会信用代码：91350305MAE5BYY65Q

法定代表人：杨佳旺

2025年11月11日，根据网络监测线索，本局执法人员依法对当事人涉嫌价格违法事宜进行核查。经初查，当事人抖音帐号“祖医堂官方旗舰店严选好物”于2025年9月19日在直播销售“远红外行气通便凝胶”商品时宣称“今天是咱们这个中秋福利，所以说中秋节这个价格一年只搞一次……我们大家日常门店价格，一盒装是要买到99的，三大盒，我们是卖到二百九十七”等内容。当事人无门店，也无法提供上述“日常门店价格，一盒装是要买到99的，三大盒，我们是卖到二百九十七”内容的相关证明材料。当事人的上述行为涉嫌违反了《明码标价和禁止价格欺诈规定》第十九条第三项的规定，经局领导审批，本局于2025年11月11日立案调查。

2025年11月11日，本局执法人员对当事人的委托代理人进行第一次询问调查，并制作询问笔录、提取证据材料。

2025年11月17日，本局执法人员对当事人的委托代理人进行第二次询问调查，并制作询问笔录、提取证据材料。

2025年11月25日，本局执法人员对当事人的委托代理

人进行第三次询问调查，并制作询问笔录、提取证据材料。

经查，当事人在抖音店铺“祖医堂官方旗舰店”销售“远红外行气通便凝胶”商品，该款商品的标价为“大促价￥39”，并于2025年9月19日通过抖音账号“祖医堂官方旗舰店严选好物”在直播中推销上述“远红外行气通便凝胶”。当事人在直播中推销“远红外行气通便凝胶”时宣称“今天是咱们这个中秋福利，所以说中秋节这个价格一年只搞一次……我们大家日常门店价格，一盒装是要卖到99的，三大盒，我们是卖到二百九十七，二百九十七朋友们，今天咱不要，厂家做福利，拿到线上做口碑做福利宣传，到手三大盒，今天咱99不要，直接79开价，三大盒的正装”等内容，但当事人无线下门店，也无法提供“我们大家日常门店价格，一盒装是要卖到99的，三大盒，我们是卖到二百九十七”的相关证明材料。上述门店价格系当事人为了诱骗消费者购买虚构的。当事人于2025年2月26日从福建康倍尔医药科技集团有限公司购入200盒上述“远红外行气通便凝胶”，进价为28元/盒。当事人于2025年9月15日促销活动开始以来，共销售出8盒上述涉案产品，其中，5盒的售价为39元/盒，3盒的售价为79元/3盒（此3盒每盒单价折算为26.333元/盒，低于进价的28元/盒，因售价低于进价不合常理，不予认定）。根据已查清的涉案产品进销价格及在当事人直播后的销量，当事人利用虚假的价格手段，诱骗消费者与其进行交易的不正当价格行为的违法所得为55元。

上述事实，主要有以下证据证明：询问笔录3份、当事人的营业执照、食品药品经营许可证和第二类医疗器械经营备案凭证复印件各1份、当事人的法定代表人及委托代理人

居民身份证复印件各1份、委托书1份、商品网页截图1份、电子存证文件2份、订单截图1份等。

本局于2026年1月26日向当事人依法送达了《莆田市秀屿区市场监督管理局行政处罚告知书》（莆秀市监罚告〔2025〕11140001号），告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由、依据、处罚内容及其依法享有陈述、申辩的权利，当事人未在法定期限内提出陈述、申辩。

本局认为，当事人虚构门店价格，通过虚假的价格比较的方式销售商品的行为，违反了《明码标价和禁止价格欺诈规定》第十九条第三项的规定，属于《中华人民共和国价格法》（以下简称《价格法》）第十四条第四项的规定的利用虚假的价格手段，诱骗消费者与其进行交易的不正当价格行为。

鉴于当事人上述违法行为符合《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》规定的一般行政处罚情形，本局拟参照《福建省市场监督管理系统适用<价格法>、<价格违法行为行政处罚规定>行政处罚裁量基准》JG-7条款的裁量意见对当事人的上述违法行为给予一般行政处罚。

依据《价格法》第四十条和《价格违法行为行政处罚规定》第七条的规定，本局决定：

责令当事人改正利用虚假的价格手段诱骗消费者与其进行交易的不正当价格违法行为，没收违法所得人民币55元，并处罚款人民币137.5元。

以上罚没款共计人民币192.5元，上缴国库。

当事人应当自收到本处罚决定书之日起十五日内，凭“福建省非税收入缴款通知书”通过以下两种方式如数缴纳罚款：

1.通过缴款通知书中指定的银行柜台、手机银行、网络银行等办理；2.通过微信或支付宝扫一扫“福建省非税收入收缴‘云缴费’二维码”如数缴纳罚款。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可以在收到本处罚决定书之日起六十日内向莆田市秀屿区人民政府申请行政复议。

莆田市秀屿区市场监督管理局

2026年02月06日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式四份，二份送达，一份归档，一份交财务部门留存。

附页：本行政处罚决定书引用的法条内容。

《明码标价和禁止价格欺诈规定》

第十九条 经营者不得实施下列价格欺诈行为：

……

（三）通过虚假折价、减价或者价格比较等方式销售商品或者提供服务；

……

《中华人民共和国价格法》

第十四条 经营者不得有下列不正当价格行为：

……

（四）利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易；

……

第四十条 经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。

《价格违法行为行政处罚规定》

第七条 经营者违反价格法第十四条的规定，利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得 5 倍以下的罚款；没有违法所得的，处 5 万元以上 50 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。

《中华人民共和国行政处罚法》

第七十二条 当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施：

（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不得超出罚款的数额；

（二）根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖、依法处理或者将冻结的存款、汇款划拨抵缴罚款；

（三）根据法律规定，采取其他行政强制执行方式；

（四）依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

……